Direitos e prerrogativas do advogado

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 6°, 7°, 7°-A e 7°-B
Regulamento Geral, arts. 15 a 19

TEMA CENTRAL

Direitos e prerrogativas

Garantias para o exercício livre da advocacia

1° lugar · **79** questões · **17,7%** da Ética

1 · Base da relação — art. 6°

- **Sem hierarquia** entre advogado, juiz e MP: respeito recíproco
- Autoridades e servidores: tratamento digno e **condições adequadas**
- Audiência de instrução: advogados no **mesmo plano** e **equidistantes do juiz** NOVO

2 · Escritório e sigilo das comunicações — 7°, II · §§ 6°–7°

- **Inviolável:** escritório, instrumentos e comunicações **da advocacia**
- Quebra só com: **juiz** + indícios de crime **do advogado** + mandado **específico** + **representante da OAB**
- **Vedado** usar dados de **outros clientes** (salvo coautores do mesmo crime — § 7°)
- Não basta a **palavra do colaborador** (§ 6°-B) NOVO
- Análise do material com OAB e advogado, aviso **24h antes** NOVO

3 · Prisão do advogado — 7°, IV, V · § 3°

- **Motivo profissional:** só flagrante de crime **inafiançável** + **representante da OAB** (sob pena de nulidade)
- **Motivo alheio à profissão:** basta **comunicar a Seccional**
- Antes do **trânsito em julgado**: sala de **Estado-Maior** → na falta, **domiciliar**

4 · Cliente, autos e investigação — 7°, III, XIII, XIV, XXI

- Cliente **preso**: falar pessoal e reservadamente, **sem procuração**, mesmo incomunicável
- Autos **sem sigilo**: exame e cópia **sem procuração**
- Investigação **de qualquer natureza**, físico ou digital NOVO
- Autos **sigilosos** → exigem **procuração** (§ 10)
- Limite: só diligências **em andamento e não documentadas** (§ 11)
- Assistir cliente investigado → senão **nulidade absoluta** (XXI)

5 · Atuação em juízo — 7°, VI, VIII, X, XX

- **Livre ingresso:** salas (além dos cancelos), cartórios, delegacias, presídios
  - Reunião do cliente → com **poderes especiais**
- Despachar com o juiz **sem horário marcado** (ordem de chegada)
- Palavra **pela ordem**: esclarecer **equívoco ou dúvida**
- Desde 2022, **não** fala mais em "replicar acusação"
- **30 min** de atraso: sai se a autoridade **não compareceu** + comunicação protocolada
- Sustentação oral contra **decisão monocrática** (§ 2°-B) NOVO

6 · Imunidade profissional — 7°, § 2°

- Manifestação no exercício: **injúria e difamação** não puníveis
- **Não cobre** calúnia nem desacato (ADI 1.127)
- Excessos → sanção **disciplinar** na OAB
- Continua valendo: STF anulou a revogação (ADI 7.231)

7 · Advogada — art. 7°-A NOVO

- **Gestante:** sem detector de metais/raio X + **vaga na garagem** dos fóruns
- **Lactante, adotante, deu à luz:** acesso a **creche** ou local adequado
- **Gestante, lactante, adotante, deu à luz: preferência** em audiências e sustentações
- **Adotante / deu à luz, única patrona: suspensão de prazos** (aviso escrito ao cliente)

8 · Desagravo público — 7°, XVII · § 5° · RG 18–19

- Ofensa **no exercício ou em razão** da profissão (ou cargo na OAB)
- **De ofício** ou a pedido de **qualquer pessoa**
- Independe do ofendido — **não pode dispensá-lo**
- Conselheiro federal / presidente de Seccional → **Conselho Federal**

9 · Crime de violação de prerrogativa — art. 7°-B NOVO

- Violar incisos **II, III, IV ou V** do art. 7° → detenção de **2 a 4 anos** + multa

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Autos sigilosos sem procuração · limitar diligência já documentada
- OAB na prisão por fato não profissional · Estado-Maior após trânsito
- Vaga de gestante "só em tribunal federal" · desagravo dispensável

Honorários advocatícios

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 22 a 26
CED, arts. 17 e 48 a 54

TEMA CENTRAL

Honorários

Remuneração do advogado: espécies, cobrança e limites

2º lugar · **44** questões · **9,99%** da Ética

1 · Espécies — art. 22

- **Convencionados**, **arbitrados** e de **sucumbência**
  - Indicação de cliente entre advogados = convencionados NOVO
- **Dativo** (sem Defensoria no local): juiz fixa pela **tabela da Seccional**, **pago pelo Estado**
- **Arbitramento:** trabalho + valor econômico, observado o **art. 85 do CPC** NOVO
- **Assistenciais:** ações coletivas de **entidades de classe** NOVO

2 · Pagamento e dedução — 22, §§ 3º, 4º e 9º

- Sem estipulação: **1/3 no início · 1/3 até a decisão de 1ª instância · 1/3 no final**
- Contrato juntado **antes** do mandado de levantamento ou precatório → pago **direto ao advogado**, deduzido do cliente
- Salvo se o cliente provar que **já pagou**
- **Natureza alimentar** e privilégio de crédito trabalhista NOVO

3 · Sucumbência e execução — arts. 23 e 24

- Pertence ao **advogado**: direito **autônomo** de executar
- Decisão e **contrato escrito** = **título executivo** + **crédito privilegiado** (falência, recuperação)
- Execução nos **mesmos autos**, se preferir
- Acordo cliente × parte contrária **sem o advogado não prejudica** os honorários
- Fim do contrato: honorários **proporcionais**; distrato **não é** renúncia NOVO

4 · Bloqueio universal de bens — art. 24-A NOVO

- Liberação de **até 20%** dos bens bloqueados → honorários + despesas da defesa
- **Exceto** causas da **Lei de Drogas**
- Pedido em **autos apartados e sigilosos**, com o contrato

9 · Revogação pelo cliente — CED, art. 17

- Não o livra dos **honorários contratados**
- Advogado mantém a **sucumbência proporcional**

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- "Metade no início, metade no fim" → são **terços**
- Prescrição de 3 anos · contada da assinatura
- Quota litis "proibida" · protesto de duplicata
- 20% liberados também na Lei de Drogas

5 · Prescrição — arts. 25 e 25-A

- Cobrança: **5 anos**, contados:
  - do **vencimento do contrato**
  - do **trânsito em julgado** da decisão que os fixar
  - da **ultimação do serviço extrajudicial**
  - da **desistência ou transação**
  - da **renúncia ou revogação** do mandato
- Prestação de contas contra o advogado: também **5 anos**

6 · Contrato e fixação — CED, arts. 48, 49 e 54

- Preferencialmente **escrito**: valor, pagamento, **extensão do patrocínio** e hipótese de **acordo**
- Compensar com valores do cliente: só com **cláusula** ou **autorização especial**
- Custas e emolumentos: presumem-se **do cliente**
- **Vedado** reduzir por solução **extrajudicial** do litígio
- Fixação com **moderação** (complexidade, tempo, valor, praxe)
- Cobrar ou arbitrar em juízo → **renunciar antes** ao mandato

7 · Quota litis — CED, art. 50

- **Permitida**, mas em **dinheiro**
- Somada à sucumbência, **não pode superar** a vantagem do cliente
- Bens do cliente: só **excepcional** (sem dinheiro) e **por escrito**
- Prestações **vencidas e vincendas**: pode incidir sobre ambas

8 · Cobrança e substabelecimento — CED 52–53 · EAOAB 26

- **Vedado** sacar **duplicata** ou título mercantil; **fatura** pode
- Protesto: só **cheque ou nota promissória** do cliente, após cobrança amigável
- **Cartão de crédito** permitido
- Substabelecido **com reserva**: cobra só com intervenção do substabelecente
  - Salvo **contrato próprio** com o cliente NOVO

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016 · EAOAB, arts. 34 a 43

TEMA CENTRAL

Infrações e sanções

Qual pena para qual conduta — quórum, prazos e reabilitação

3º lugar · **38** questões · **8,5%** da Ética

1 · Censura — art. 36

- Incisos **I a XVI** e **XXIX** do art. 34
- Violação ao **Código de Ética**
- Violação ao Estatuto **sem pena mais grave**
- Com **atenuante** → vira **advertência** (ofício reservado, sem registro)
- Censura **não pode ser publicada** (art. 35, p.ú.)

2 · Suspensão — art. 37

- Incisos **XVII a XXV** e **XXX** do art. 34
- **Reincidência** em infração disciplinar
- **30 dias a 12 meses**, em **todo o território nacional**
  - Não prestar contas: até **quitar a dívida**
  - Inépcia: até **novas provas de habilitação**
- Anuidade em atraso: **não gera mais suspensão** (STF)

3 · Exclusão e multa — arts. 38 e 39

- Exclusão: **3 suspensões** ou incisos **XXVI a XXVIII**
  - Falsa prova de inscrição · inidoneidade · crime infamante
- Quórum: **2/3 do Conselho Seccional**
- Multa: **1 a 10 anuidades**
- Multa **nunca sozinha**: cumulada com censura ou suspensão, havendo **agravante**

4 · Atenuantes — art. 40

- Falta na **defesa de prerrogativa**
- **Sem punição anterior**
- Mandato ou cargo na OAB exercido de forma **assídua e proficiente**
- **Relevantes serviços** à advocacia ou à causa pública

5 · Infrações mais cobradas — art. 34

- **Agenciador** com participação nos honorários (III) · **captar** causas (IV)
- Advogar contra lei (VI): **boa-fé presumida** se fundado em inconstitucionalidade
- Falar com a **parte adversa** sem autorização (VIII)
- **Abandonar** a causa ou sair antes de 10 dias da renúncia (XI)
- **Deturpar** lei, doutrina ou julgado (XIV)
- **Imputar crime** a terceiro sem **autorização escrita** do cliente (XV)
- **Assédio** moral, sexual ou **discriminação** (XXX) → suspensão NOVO

6 · Condutas punidas com suspensão — art. 34, XVII–XXV

- **Fraudar a lei** com o cliente (XVII) · receber para **fim ilícito** (XVIII)
- **Locupletar-se** (XX) · **não prestar contas** (XXI)
- **Reter ou extraviar autos** (XXII) · **inépcia** reiterada (XXIV)
- Conduta incompatível (XXV): **jogo de azar** reiterado, **embriaguez ou toxicomania** habituais

7 · Reabilitação e efeitos — arts. 41 e 42

- Pedido **1 ano após cumprir** a sanção, com prova de bom comportamento
- Sanção por **crime** → depende também da **reabilitação criminal**
- Suspenso ou excluído: **impedido de exercer mandato**

8 · Prescrição — art. 43

- **5 anos** da **constatação oficial** do fato
- Processo **parado por mais de 3 anos** → prescrição intercorrente
- Interrompe: **instauração** ou **notificação válida**; decisão **condenatória recorrível**

9 · Estagiário — art. 34, XXIX

- Ato **além da habilitação** → **censura**

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- "Censura é publicada" · "multa aplicada sozinha"
- Exclusão por **maioria absoluta** → é **2/3**
- Prescrição contada **do fato** → é da **constatação oficial**
- Suspensão de 12 a 30 meses → é de **30 dias a 12 meses**

Sociedade de advogados e advogado associado

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 15 a 17-B
RG, arts. 37 a 43 · CED, art. 19

TEMA CENTRAL

Sociedade de advogados

Constituição, vedações, responsabilidade e associação

4º lugar · **35** questões · **7,8%** da Ética

1 · Constituição — art. 15

- **Sociedade simples** de advocacia ou **unipessoal** NOVO
- Personalidade jurídica: **registro no Conselho Seccional** da sede
- **Nunca** na Junta Comercial ou no Cartório de PJ (art. 16, § 3º)
- Aplica-se o **Código de Ética**, no que couber
- Procuração **individual** aos advogados, indicando a sociedade

2 · Filial — art. 15, § 5º

- Averbada no registro da sociedade
- Arquivada na **Seccional da filial**
- Sócios (e titular da unipessoal) fazem **inscrição suplementar**

3 · Vedações de registro — art. 16

- Forma ou características de **sociedade empresária**
- **Nome de fantasia**
- **Atividade estranha** à advocacia
- Sócio **não inscrito** ou **totalmente proibido** de advogar

4 · Nome da sociedade — art. 16, §§ 1º e 4º

- Razão social com o nome de **ao menos um advogado responsável**
- Nome de **sócio falecido** pode ficar, se o **ato constitutivo** prever
- Unipessoal: **nome do titular** + "Sociedade Individual de Advocacia" NOVO

5 · Regras de participação — art. 15, §§ 4º, 6º e 7º

- **Uma só** sociedade (ou unipessoal) por **Seccional**
  - Sociedade + unipessoal na mesma Seccional: também **vedado**
- Sócios da mesma sociedade: **não** atuam para clientes de **interesses opostos**
  - CED, art. 19: vale em juízo **ou fora dele**
- Unipessoal pode nascer da **concentração de quotas** NOVO

6 · Situações especiais — arts. 15, §§ 8º e 12; 16, § 2º

- Sócio eleito ou nomeado (incompatibilidade **temporária**): **fica** na sociedade, com **averbação** NOVO
- Proibido explorar **nome e imagem** desse sócio
- Sócio-administrador **servidor** público: pode, se **sem dedicação exclusiva** NOVO
- Sede em espaço **compartilhado** (coworking), preservado o sigilo NOVO

7 · Responsabilidade — art. 17

- Sociedade responde pelos danos aos clientes
- Sócio e titular da unipessoal: **subsidiária e ilimitada**
- Sem prejuízo da responsabilidade **disciplinar**

8 · Advogado associado — arts. 17-A e 17-B NOVO

- Associa-se a **uma ou mais** sociedades, **sem vínculo de emprego**
- Contrato **geral ou por causa**, registrado na **Seccional da sede**
- Mínimo: partes · serviço · **riscos e receitas** · despesas · **prazo**
- **Vedado** atribuir todos os riscos ou receitas a uma só parte
- Elementos de **relação de emprego** → averbação recusada

9 · Como a FGV cobra — provas recentes

- Sócios em **lados opostos** · unipessoal + sociedade na **mesma Seccional** · contrato de associação

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Registro em **Junta Comercial**
- Lados opostos "com aviso ao juiz" ou "termo escrito"
- Responsabilidade "**solidária e limitada**"
- Sócio eleito prefeito é **excluído** da sociedade

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

CED, arts. 9º a 26
EAOAB, art. 5º, § 3º · RG, art. 6º

TEMA CENTRAL

Relações com o cliente

Confiança, mandato, renúncia e conflito de interesses

5º lugar · 31 questões · 7,0% da Ética

1 · Confiança e independência — CED, arts. 9º a 11

- Informar o cliente dos **riscos** da pretensão, de forma clara
- Falta de confiança → **externar** a impressão → depois **substabelecer ou renunciar**
- O advogado **imprime a orientação** da causa
- **Não se subordina** a intenções contrárias do cliente; deve **esclarecê-lo**

2 · Fim da causa — CED, arts. 12, 13 e 18

- Concluída ou desistida: **devolver** bens, valores e documentos
- **Prestar contas pormenorizadas**
- Causa concluída ou processo arquivado → presume-se **extinto o mandato**
- Mandato **não se extingue pelo tempo**, salvo prazo no instrumento

3 · Renúncia — EAOAB 5º, § 3º · CED 15–16 · RG 6º

- Notificar o cliente, de preferência por **carta com AR**; depois avisar o juízo
- Representa por **10 dias** após a notificação, salvo **substituição** antes
- Renúncia **omite o motivo**
- Inércia do cliente ou dificuldade insuperável → **renunciar**, não abandonar

4 · Revogação — CED, art. 17

- Não livra o cliente dos **honorários contratados**
- Advogado mantém a **sucumbência proporcional**

5 · Cliente que já tem advogado — CED, art. 14

- **Não aceitar** procuração sem **prévio conhecimento** do colega
- Exceção: **motivo justificável** ou **medida urgente e inadiável**

6 · Conflito de interesses — CED, arts. 19 a 22

- Conflito entre clientes → **optar por um** mandato e **renunciar** aos demais
- Contra **ex-cliente** ou ex-empregador → **resguardar o sigilo**
- **Não** atacar a validade de ato que **ajudou a formar**
- Sócios da mesma sociedade: **não** atuam com **interesses opostos**

7 · Substabelecimento — CED, art. 26

- **Com reserva**: ato **pessoal** do advogado
- **Sem reserva**: exige **prévio e inequívoco conhecimento** do cliente
- Substabelecido com reserva ajusta honorários **antes** com o substabelecente

8 · Outras regras — CED, arts. 23 a 25

- Defesa criminal: **direito e dever**, sem julgar a culpa do acusado
- Não é obrigado a aceitar **outros advogados** impostos pelo cliente
- **Vedado** ser **patrono e preposto** no mesmo processo

9 · Como a FGV cobra — casos práticos

- Procuração de quem já tem advogado: resposta gira em torno da **urgência**

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Advogado deve seguir a **estratégia do cliente**
- Renúncia precisa **declarar o motivo**
- Mandato "**vence**" após anos
- Com reserva exige **ciência do cliente** (é o sem reserva)

regra
limite / vedação
NOVO pós-2016

CED, arts. 39 a 47-A
EAOAB, arts. 1°, § 3°; 34, IV e XIII · Prov. 205/2021

TEMA CENTRAL

Publicidade profissional

Informativa, discreta e sóbria — sem captação nem mercantilização

6° lugar · **30** questões · **6,7%** da Ética

1 · Princípios — CED, art. 39

- Caráter **meramente informativo**
- **Discrição e sobriedade**
- **Sem captação de clientela** nem **mercantilização**

2 · Meios vedados — CED, art. 40

- **Rádio, cinema e TV** (anúncios)
- **Outdoor**, painel luminoso e similares
- Inscrições em **muros, veículos, elevadores**, espaço público
- Advocacia **junto com outra atividade** (também EAOAB 1°, § 3°)
- **Telefone/endereço** em colunas e programas — **e-mail pode**
- **Mala direta** e **panfletos** para captar clientes
- Exceção: **placa e painel na fachada** para identificar o escritório

3 · Imprensa e mídia — CED, arts. 41 a 43

- Responder **com habitualidade** a consultas na mídia
- **Debater causa** de outro advogado
- Divulgar **lista de clientes** e demandas
- **Insinuar-se** para reportagens
- Participação: fins **ilustrativos, educacionais e instrutivos**
- Publicar **habitualmente** alegações de causa pendente (EAOAB 34, XIII)

4 · Cartão de visita e anúncio — CED, art. 44

- **Obrigatório:** nome (ou nome social) + **número da OAB**
- Pode: títulos, especialidades, endereço, e-mail, **site**, **QR code**, **logotipo**, **foto do escritório**, horário, idiomas
- **Proibido: foto pessoal** ou de terceiros
- **Proibido:** cargo ou função, atual ou passado — **salvo professor universitário**

5 · Formas admitidas — CED, arts. 45 e 46

- **Patrocínio** de eventos ou publicações científicas e culturais
- **Boletins** só para **clientes e interessados do meio jurídico**
- **Internet** permitida, com as mesmas regras

6 · Marketing jurídico — Provimento 205/2021 NOVO

- **Conteúdo** jurídico informativo e **impulsionamento** permitidos
- Vedados: **ostentação**, **promessa de resultado**, citar **clientes e casos**, **preço** como chamariz

7 · TAC na publicidade — CED, art. 47-A NOVO

- **Termo de ajustamento de conduta** para cessar publicidade irregular
- Celebrado nos **Conselhos Seccionais** e no **Conselho Federal**
- Vale para **advogados e estagiários**

8 · Como a FGV cobra — provas recentes

- **Divulgação conjunta** com outra atividade: 3 vezes nas últimas 6 provas

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Conjunta "se houver afinidade" ou "mesma pessoa"
- Placa luminosa na **fachada** proibida
- Cartão com cargo de **juiz/promotor** · telefone em coluna
- TAC "só para advogado"

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 1° a 5°
Regulamento Geral, arts. 1° a 8°

TEMA CENTRAL

Atividade de advocacia

O que é privativo, o que é nulo e como funciona o mandato

7° lugar · **29** questões · **6,5%** da Ética

1 · Atividades privativas — art. 1°

- **Postulação** ao Judiciário e aos juizados
- **Consultoria, assessoria e direção** jurídicas
- **Gerência jurídica** também (RG, art. 7°)
- **Não é privativo: habeas corpus**, em qualquer instância
  - Juizados e Justiça do Trabalho, quando a lei dispensa advogado (ADI 1.127)

2 · Visto em atos constitutivos — art. 1°, § 2°

- Obrigatório, **sob pena de nulidade**
- Impedido: advogado que serve à Administração ligada à **Junta Comercial** (RG, art. 2°)
- **ME e EPP** dispensadas do visto (lei própria)
- Vedada a **divulgação conjunta** com outra atividade (§ 3°)

3 · Função da advocacia — arts. 2° e 2°-A

- **Indispensável** à administração da justiça
- No ministério privado: **serviço público** e **função social**
- Atos são **múnus público** — no processo judicial e no **administrativo** NOVO
- **Inviolável** por atos e manifestações, nos limites da lei
- Pode contribuir com o **processo legislativo** NOVO

4 · Quem pode advogar — arts. 3° e 3°-A

- Exercício e título de advogado: só **inscritos na OAB**
- **Estagiário**: em conjunto com advogado e **sob sua responsabilidade**
- **Notória especialização**: serviço técnico e singular NOVO
- Efetivo exercício: **5 atos privativos por ano**, em causas distintas (RG, art. 5°)

5 · Nulidade dos atos — art. 4°

- **Nulos** os atos de **não inscrito**
- Também nulos os de advogado **impedido** (no âmbito do impedimento), **suspenso**, **licenciado** ou **incompatível**
- **Nulos — não anuláveis**: o cliente não pode ratificar

6 · Mandato — art. 5°

- Advogado postula **com prova do mandato**
- **Urgência**: atua sem procuração e junta em **15 dias, prorrogáveis** por igual período
- **Procuração geral para o foro**: todos os atos, salvo os que exigem **poderes especiais**
- **Renúncia**: representa por **10 dias** após notificar, salvo substituição
- **Consultoria verbal ou escrita**, sem mandato **nem contrato** NOVO

7 · Como a FGV cobra — casos práticos

- Não inscrito ou suspenso pratica ato → **nulo** · advogado suspenso impetra **HC** → válido

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Atos de não inscrito **anuláveis** e ratificáveis
- HC **privativo** de advogado
- Consultoria exige **contrato escrito** ou procuração
- Procuração em 15 dias **improrrogáveis**

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 8º, 10 a 14
Regulamento Geral, arts. 20 a 36

TEMA CENTRAL

Inscrição na OAB

Requisitos, inscrição principal e suplementar, cancelamento e licença

8º lugar · **22** questões · **4,9%** da Ética

1 · Requisitos — art. 8º

- **Capacidade civil**
- **Diploma ou certidão** de graduação (ou certidão de conclusão + histórico — RG 23)
- Título de eleitor e quitação militar (brasileiro)
- **Aprovação no Exame de Ordem**
- **Não exercer atividade incompatível**
- **Idoneidade moral**
- **Compromisso** perante o conselho — **indelegável** (RG, art. 20)

2 · Situações especiais — art. 8º, §§ 2º a 4º

- Graduado no **exterior**: diploma **revalidado** + demais requisitos (inclusive Exame)
- Inidoneidade: suscitada por **qualquer pessoa**
- Declarada por **2/3 de todos os membros** do conselho
- Crime **infamante** → sem idoneidade, salvo **reabilitação judicial**

3 · Onde se inscrever — art. 10

- **Principal**: Seccional do **domicílio profissional**
- **Suplementar**: onde advogar com habitualidade — **mais de 5 causas por ano**
- **Transferência**: mudança **efetiva** do domicílio profissional para outro estado
- Mudar só a **residência não** obriga transferir

4 · Cancelamento — art. 11

- A pedido · **exclusão** · **falecimento**
- Atividade incompatível **definitiva**
- Perda de requisito (ex.: **doença mental incurável**)
- Exclusão, morte, incompatibilidade: **de ofício** ou por comunicação de **qualquer pessoa**
- Nova inscrição **não recupera o número**; após exclusão, exige **reabilitação**

5 · Licença — art. 12

- A pedido, **com motivo justificado**
- Atividade incompatível **temporária**
- **Doença mental curável**

6 · Identificação — arts. 13 e 14

- Carteira da OAB: **prova de identidade civil** para todos os fins
- **Nome social** na carteira, a pedido (RG, art. 33) NOVO
- Documentos assinados: **nome e número** de inscrição

7 · Regra de ouro — cancelamento × licença

- **Definitivo / incurável** → cancela · **Temporário / curável** → licencia

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Doença mental incurável gera **licença**
- Exame de Ordem **convalida** diploma estrangeiro
- Inidoneidade por **maioria simples**
- Compromisso prestado por **procurador**

OAB: natureza, fins e órgãos

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 44 a 62
RG, arts. 48, 56, 82, 105 e 119

TEMA CENTRAL

OAB: natureza e órgãos

Estrutura da Ordem, competências, voz e voto

9º lugar · **22** questões · **4,9%** da Ética

1 · Natureza — arts. 44 a 48

- **Serviço público**, personalidade jurídica, **forma federativa**
- **Sem vínculo** funcional ou hierárquico com a Administração
- **Imunidade tributária total**
- Certidão de crédito da OAB = **título executivo extrajudicial**
- Anuidade **isenta da contribuição sindical**
- Cargos: **gratuitos e obrigatórios**, serviço público relevante

2 · Órgãos — art. 45

- **Conselho Federal**: personalidade própria, **órgão supremo**
- **Conselhos Seccionais**: personalidade própria
- **Subseções**: partes autônomas — **sem** personalidade própria
- **Caixas de Assistência**: personalidade própria; Seccional com **+ de 1.500 inscritos**

3 · Conselho Federal — arts. 51 a 55

- **3 conselheiros** por delegação; voto **por delegação**
- Ex-presidentes: honorários vitalícios, **só voz**
- Presidente: só **voto de qualidade**
- Representa **com exclusividade** a advocacia no **exterior**
- Edita RG, CED e Provimentos · intervém em Seccional (**2/3 das delegações**)
- Listas do quinto: tribunais **nacionais e interestaduais**
- Nova diretoria (Corregedor-Geral, Diretor Administrativo e Executivo) NOVO

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Ex-presidente com **voz e voto**
- Subseção com personalidade jurídica
- Caixa sob intervenção do **Conselho Federal**
- Lista do TRF interestadual feita pela **Seccional**

4 · Conselho Seccional — arts. 56 a 59

- Ex-presidentes e presidente do **Instituto dos Advogados** local: **só voz**
- Voz: Pres. do CF, conselheiros federais, Pres. da Caixa e das Subseções
- Fixa **tabela de honorários**, **anuidades** e **traje**
- **Realiza o Exame de Ordem** e decide inscrições
- Compõe o **TED** · listas para tribunais **estaduais** (inclui **TRE**)
- Intervém em **Subseções e Caixa**

5 · Bens — RG, arts. 48 e 56

- **Aquisição**: decide a **Diretoria**
- **Alienar ou onerar imóvel**: maioria dos **membros efetivos** do Conselho
- Transferir bens entre Seccionais: autorização do **Conselho Federal**

6 · Subseção — arts. 60 e 61

- Um ou mais municípios ou parte; **mínimo de 15 advogados**
- **Conselho** próprio se tiver **+ de 100 advogados**
- Intervenção da Seccional: **2/3** dos membros
- Instaura e instrui processo disciplinar (julga o **TED**)

7 · Caixa de Assistência — art. 62

- Recebe **metade das anuidades** (após deduções)
- Diretoria de **5 membros**
- Intervenção: **Seccional**, por **2/3**
- Extinta → patrimônio vai para a **Seccional**

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 68 a 74
CED, arts. 55 a 72

TEMA CENTRAL

Processo disciplinar

Competência, instauração, defesa, suspensão preventiva e TAC

10º lugar · **21** questões · **4,7%** da Ética

1 · Regras gerais — arts. 68 e 69

- Subsidiário: **processo penal** comum
- Demais processos da OAB: processo administrativo e **civil**
- Prazos de **15 dias**, inclusive recursos

2 · Competência — art. 70

- Pune: **Conselho Seccional do local da infração**
- **Não** o da inscrição — salvo falta **perante o Conselho Federal**
- Julga: **TED**; instrução pela **Subseção** ou relatores
- Condenação definitiva → comunicada à Seccional da **inscrição principal**
- Contra conselheiro federal ou presidente de Seccional → **Conselho Federal**

3 · Suspensão preventiva — art. 70, § 3º

- Pelo **TED da inscrição principal**
- Só com **repercussão prejudicial** à dignidade da advocacia
- **Depois de ouvir** o advogado em **sessão especial** (salvo se não comparecer)
- Processo concluído em **até 90 dias**

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Competente é a Seccional **da inscrição** (para punir)
- Suspensão preventiva **sem ouvir** o advogado ou em 180 dias
- Processo disciplinar **público**
- Denúncia anônima instaura processo

4 · Instauração — art. 72 · CED, arts. 55 e 56

- **De ofício** ou por **representação** de qualquer autoridade ou pessoa interessada
- **Denúncia anônima não** é fonte idônea
- Representação ao **Presidente da Seccional ou da Subseção**; verbal é reduzida a termo
- Tramita em **sigilo até o fim**: só partes, defensores e juiz competente

5 · Defesa e decisão — art. 73

- **Relator** instrui e dá **parecer preliminar**
- **Defesa prévia · razões finais · defesa oral** no julgamento
- Indeferimento liminar (após defesa prévia): decide o **Presidente da Seccional**
- Revel ou não encontrado → **defensor dativo**
- **Revisão**: erro de julgamento ou condenação por **prova falsa**

6 · TAC disciplinar — CED, art. 58-A NOVO

- Infração punível com **censura**
- Só se **não houve repercussão negativa** à advocacia

7 · TED e jurisdição — CED, art. 71 · EAOAB, art. 71

- TED: julga, responde **consultas**, **media** partilha de honorários e dissolução de sociedade
- Jurisdição disciplinar **não exclui a comum**: crime → comunicar autoridades

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 27 a 30

TEMA CENTRAL

Incompatibilidade

Incompatibilidade = proibição total · impedimento = proibição parcial

11º lugar · **20** questões · **4,5%** da Ética

1 · Incompatibilidade (total) — art. 28

- Proibição **total** — **mesmo em causa própria**
- **I** — **chefe do Executivo** e **membros da Mesa** do Legislativo (e substitutos)
- **II** — **Judiciário**, **MP**, **tribunais de contas**, juizados, justiça de paz, quem **julga** em órgão colegiado
- **III** — **direção** na Administração direta ou indireta e concessionárias
- **IV** — servidores **do Judiciário** e **notários e registradores**
- **V** — atividade **policial** de qualquer natureza
- **VI** — **militares** na ativa
- **VII** — **fiscalização, lançamento e arrecadação** de tributos
- **VIII** — **direção e gerência** de instituições financeiras, inclusive privadas

2 · Regras complementares — art. 28, §§ 1º a 4º

- Persiste mesmo com **afastamento temporário** do cargo
- Fora do inciso III: quem **não decide** nada relevante e **administração acadêmica** jurídica
- Policiais e militares em causa própria (§§ 3º e 4º): **inconstitucional** (ADI 7.227)

3 · Legitimação exclusiva — art. 29

- **Procuradores-Gerais**, Advogados-Gerais, Defensores-Gerais e **dirigentes de órgãos jurídicos** públicos
- Só advocacia **vinculada à função**, durante a investidura

4 · Impedimento — art. 30 — parcial

- **I** — **servidores**: não advogam **contra a Fazenda que os remunera**
- **II** — **parlamentares** (fora da Mesa): não advogam **contra ou a favor** de PJ de direito público, estatais, fundações públicas e **concessionárias**
- **Docentes de Direito não** sofrem o impedimento do inciso I

5 · Como distinguir — quadro-resumo

- **Vereador comum** → impedido · **vereador da Mesa** → incompatível
- **Prefeito** → incompatível · **servidor municipal** → impedido
- **Juiz licenciado** → continua incompatível
- **Tabelião** → incompatível, até em causa própria

6 · Como a FGV cobra — casos práticos

- Lista de cargos: incompatível × impedido · Procurador-Geral com causas particulares

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Incompatível advoga **em causa própria**
- Vereador é **incompatível**
- Procurador-Geral pode advogar contra **particulares**
- Professor de Direito servidor **impedido** contra a Fazenda

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 3°, § 2°; 9°; 34, XXIX
Regulamento Geral, arts. 27 a 31

TEMA CENTRAL

Estágio e estagiário

Quem pode ser estagiário e o que pode fazer sozinho

12° lugar · **16** questões · **3,6%** da Ética

1 · Requisitos de inscrição — art. 9°, I e II

- **Capacidade civil**
- Título de eleitor e quitação militar
- **Não exercer atividade incompatível**
- **Idoneidade moral** e **compromisso**
- **Admissão em estágio profissional**

2 · O estágio — art. 9°, § 1°

- Duração de **2 anos**, nos **últimos anos** do curso
- Mantido por **faculdade**, **Conselhos da OAB** ou **escritórios e órgãos credenciados**
- Estudo obrigatório do **Estatuto e do CED**
- Remoto em pandemia ou situação excepcional (§ 5°) NOVO

3 · Onde se inscrever — art. 9°, § 2°

- Na Seccional **onde fica o curso jurídico**
- **Não** a do domicílio do aluno

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Estagiário vai a ato extrajudicial **sem autorização**
- Aluno com atividade incompatível **não pode estagiar**
- **Bacharel** não pode ser estagiário
- Inscrição na Seccional do **domicílio**

4 · Casos especiais — art. 9°, §§ 3° e 4°

- Aluno com **atividade incompatível**: pode **estagiar na faculdade** para aprender
- … mas **não pode se inscrever** na OAB
- **Bacharel** pode cumprir o estágio para se inscrever

5 · O que faz — art. 3°, § 2° · RG, art. 29

- Atos privativos **em conjunto** com o advogado e **sob sua responsabilidade**
- **Sozinho** (RG 29, § 1°):
  - **retirar e devolver autos**, assinando a carga
  - **obter certidões** de processos em curso ou findos
  - **assinar petição de juntada** de documentos
- Ato **extrajudicial** sozinho: só com **autorização ou substabelecimento** (§ 2°)

6 · Infração — art. 34, XXIX

- Praticar ato **além da habilitação** → **censura**
- **Não** tem prerrogativa de despachar sozinho com o juiz

regra
limite / vedação
NOVO pós-2016

CED, arts. 21 e 35 a 38
EAOAB, arts. 7º, XIX, e 34, VII

TEMA CENTRAL

Sigilo profissional

Dever de ordem pública — independe do cliente

13º lugar · **14** questões · **3,1%** da Ética

1 · Abrangência — CED, art. 35

- Fatos conhecidos **no exercício da profissão**
- Também os conhecidos em **funções na OAB**
- Advogado **mediador, conciliador ou árbitro** também guarda sigilo

2 · Natureza — CED, art. 36

- Sigilo é **de ordem pública**
- **Independe** de pedido de reserva do cliente
- Comunicações advogado–cliente: **presumem-se confidenciais**

3 · Exceções — justa causa — CED, art. 37

- Rol **exemplificativo** ("como nos casos de"):
  - **grave ameaça à vida e à honra**
  - **defesa própria**

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Com autorização do cliente, **é obrigado** a depor
- Crime grave permite ao juiz **obrigar** o depoimento
- Fatos conhecidos na OAB **não** são sigilosos
- Encerrado o contrato, **acaba** o sigilo

4 · Recusa a depor — EAOAB 7º, XIX · CED 38

- Não é obrigado a depor sobre fatos sigilosos (judicial, administrativo ou **arbitral**)
- Pode recusar-se a depor sobre **cliente ou ex-cliente**
- … **mesmo autorizado ou solicitado** pelo cliente
- Fim do contrato **não** acaba com o sigilo

5 · Contra ex-cliente — CED, art. 21

- Pode advogar contra **ex-cliente ou ex-empregador**
- … desde que **resguarde o sigilo**

6 · Limites e infração — EAOAB, art. 34, VII

- Violar sigilo **sem justa causa** → **censura**
- Fato **alheio à profissão** (ex.: viu um acidente) → **deve depor**

regra · limite / vedação · NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 31 a 33
CED, arts. 1º a 7º

TEMA CENTRAL

Deveres éticos

Independência, responsabilidade e lide temerária

14º lugar · **12** questões · **2,7%** da Ética

1 · Conduta e independência — EAOAB, art. 31

- Agir de modo a merecer **respeito** e prestigiar a classe
- **Independência** em qualquer circunstância
- **Nenhum receio** de desagradar juiz ou autoridade, nem de **impopularidade**

2 · Responsabilidade — EAOAB, arts. 32 e 33

- Responde por atos com **dolo ou culpa**
- Obrigado a cumprir o **Código de Ética**

3 · Lide temerária — EAOAB, art. 32, p.ú.

- Responsabilidade **solidária** com o cliente
- Só se **coligado** com ele para **lesar a parte contrária**
- Apurada em **ação própria** — **não** nos mesmos autos

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Lide temerária: responsabilidade **subsidiária**
- Apuração **nos próprios autos**
- Responde **sempre**, sem precisar de coligação
- Empregado **não pode** recusar causa do empregador

4 · Deveres do CED — art. 2º, p.ú.

- **Estimular a conciliação** e a mediação
- Pugnar pela solução dos problemas da **cidadania**
- Abster-se de **influência indevida**
- Não falar com a **parte adversa que tem advogado** sem o assentimento dele
- Não atuar perante autoridade com **vínculo familiar ou negocial**
- Não contratar honorários **aviltantes**

5 · Recusa legítima — CED, art. 4º

- Mesmo **empregado**, preserva **liberdade e independência**
- Pode recusar causa ou parecer sobre direito **também aplicável a ele**
- … ou que contrarie **orientação que ele mesmo já deu**

6 · Vedações — CED, arts. 5º a 7º

- Advocacia **incompatível com mercantilização**
- **Falsear a verdade** ou agir de má-fé nos fatos
- Oferecer serviços para **captar clientela**

regra
limite / vedação
NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 63 a 67
Regulamento Geral, arts. 128 a 137

TEMA CENTRAL

Eleições e mandatos

Quem pode se candidatar, duração e extinção do mandato

15º lugar · **10** questões · **2,2%** da Ética

1 · Eleição — art. 63

- **2ª quinzena de novembro** do último ano do mandato
- **Cédula única** e **votação direta**
- Comparecimento **obrigatório**
- Paridade de **gênero (50%)** e cota **racial (30%)** nas chapas NOVO

2 · Chapa — art. 64

- Vence a chapa com **maioria dos votos válidos**
- Chapa da Seccional inclui: **conselho**, **diretoria**, **delegação ao CF** e **diretoria da Caixa**

3 · Elegibilidade — art. 63, § 2º

- Situação **regular** na OAB
- **Não** ocupar cargo **exonerável ad nutum**
- **Sem condenação disciplinar**, salvo **reabilitação**
- Exercício efetivo: **+ de 3 anos** (conselheiro seccional e subseção) NOVO
- **+ de 5 anos** para os demais cargos

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- **5 anos** para conselheiro seccional (é 3)
- Condenado **nunca mais** se candidata
- Só a **suspensão** extingue o mandato
- Voto **facultativo**

4 · Mandato — art. 65

- **3 anos**
- Início em **1º de janeiro**; no Conselho Federal, **1º de fevereiro**

5 · Extinção automática — art. 66

- **Cancelamento ou licença** da inscrição
- **Condenação disciplinar** (qualquer sanção)
- **3 faltas** seguidas sem justificativa às reuniões ordinárias
- … sem recondução no mesmo mandato
- Sem suplente → **Conselho Seccional escolhe** o substituto

6 · Diretoria do Conselho Federal — art. 67

- Eleita pelos **conselheiros federais** em **31 de janeiro**
- **Voto secreto**; posse no dia seguinte

regra
limite / vedação
NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 18 a 21
Regulamento Geral, arts. 11 a 14

TEMA CENTRAL

Advogado empregado

Independência, jornada, horas extras e sucumbência

16º lugar · **8** questões · **1,8%** da Ética

1 · Independência — art. 18

- Emprego **não retira** a isenção técnica nem a **independência**
- **Não é obrigado** a serviços de **interesse pessoal** do empregador

2 · Regimes de trabalho — art. 18, §§ 2º e 3º NOVO

- **Presencial**, **teletrabalho** ou **misto**, a critério do empregador
- Mudança de regime por **acordo individual**

3 · Salário mínimo profissional — art. 19

- Fixado em **sentença normativa**
- Salvo **acordo ou convenção coletiva**

4 · Jornada — art. 20 NOVO

- Serviço para empresas: até **8 h diárias** e **40 h semanais**
- Antes de 2022 era **4 h/20 h** — questões antigas superadas
- Tempo **à disposição** do empregador conta como trabalho

5 · Horas extras e noturno — art. 20, §§ 2º e 3º

- Hora extra: adicional **mínimo de 100%**
- … **mesmo com contrato escrito** dizendo o contrário
- Noturno: **das 20 h às 5 h**, adicional de **25%**

6 · Sucumbência — art. 21 · RG, art. 14

- Pertence ao **advogado empregado**
- Empregador **sociedade de advogados** → **partilha conforme acordo**
- **Não integra** salário nem base de encargos
- STF (ADI 1.194): admite ajuste em contrário

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Hora extra de **50%**, se o contrato prever
- **10 h por dia** em 4 dias (40 h semanais)
- Sucumbência do **empregador**
- Noturno **22 h às 5 h**, com **20%**

regra
limite / vedação
NOVO pós-2016

EAOAB, arts. 69 e 75 a 77
Regulamento Geral, arts. 137-D a 144-B

TEMA CENTRAL

Recursos e prazos na OAB

Quem julga, efeito suspensivo e contagem de prazo

17º lugar | **8** questões | **1,8%** da Ética

1 · Prazos — art. 69

- **15 dias** para qualquer manifestação e recurso
- Notificação pessoal ou ofício reservado: conta do 1º dia útil após a **juntada do AR** NOVO
- **Diário Eletrônico da OAB**: 1º dia útil após a publicação NOVO

2 · Notificações — RG, art. 137-D

- AR ao endereço **residencial ou profissional cadastrado**
- **Presume-se recebida**
- Frustrada a entrega → **edital**

3 · Não surpresa — RG, art. 144-B NOVO

- Nenhuma decisão com fundamento sobre o qual as partes **não puderam se manifestar**
- Exceção: **medidas de urgência**

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Recurso contra a Subseção vai ao **Conselho Federal**
- Decisão unânime **nunca** é recorrível
- Suspensão preventiva com **efeito suspensivo**
- Prazo de **10 dias**

4 · Recurso ao Conselho Seccional — art. 76

- Contra decisões do **Presidente da Seccional**
- ... do **TED**
- ... da **diretoria da Subseção**
- ... da **diretoria da Caixa de Assistência**

5 · Recurso ao Conselho Federal — art. 75

- Decisão **definitiva** da Seccional **não unânime**
- **Unânime**, se contrariar: Estatuto, decisão do **CF** ou de **outra Seccional**, RG, CED ou Provimentos
- Também pode recorrer o **Presidente da Seccional**

6 · Efeito suspensivo — art. 77

- **Regra**: todos os recursos têm efeito suspensivo
- **Exceções: eleições**
- **suspensão preventiva** decidida pelo TED
- **cancelamento de inscrição obtida com prova falsa**

regra
limite / vedação
NOVO pós-2016

CED, art. 30 (Código de Ética de 2015)

TEMA CENTRAL

Advocacia pro bono

Gratuita, eventual e voluntária — nunca como publicidade

18º lugar · **3** questões · **0,7%** da Ética

1 · Conceito — CED, art. 30, § 1º NOVO

- Prestação **gratuita**
- **Eventual**
- **Voluntária**
- De serviços jurídicos

2 · Beneficiários — art. 30, §§ 1º-2º

- **Instituições sociais sem fins econômicos**
- … e os **assistidos** dessas instituições
- **Pessoas naturais** sem recursos para pagar advogado sem prejuízo do sustento
- Requisito: beneficiário **sem recursos** para contratar

3 · Origem — CED de 2015

- Novidade do **Código de Ética de 2015**
- Não existia no Código de 1995

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Pro bono **habitual** ou **permanente**
- Cobrar **preço simbólico**
- Usar para **divulgar** o escritório
- Assistidos da instituição **não** podem ser atendidos

4 · Vedações — CED, art. 30, § 3º

- **Proibido** para fins **político-partidários ou eleitorais**
- **Proibido** beneficiar instituições com esses fins
- **Proibido** usar como **publicidade** para **captar clientela**

5 · Limites — relação com outros temas

- Pro bono **não afasta incompatibilidade**: policial civil continua proibido
- **Preço simbólico** descaracteriza: tem de ser **gratuito**
- Atuação **habitual ou permanente** descaracteriza: tem de ser **eventual**

6 · Como a FGV cobra — 3 questões

- Sempre o **conceito** do § 1º
- E a vedação de uso como **publicidade**

regra
limite / vedação
NOVO pós-2016

EAOAB, art. 3º, § 1º
RG, arts. 9º e 10 · CED, art. 8º

TEMA CENTRAL

Advocacia pública

Quem integra, inscrição na OAB e regime disciplinar

19º lugar · **2** questões · **0,4%** da Ética

1 · Quem integra — EAOAB, art. 3º, § 1º

- **AGU** e **Procuradoria da Fazenda Nacional**
- Procuradorias e consultorias de **Estados, DF e Municípios**
- … e de suas entidades da Administração **indireta e fundacional**
- Sujeitam-se ao **Estatuto** e ao **regime próprio** do cargo

2 · Inscrição e elegibilidade — RG, art. 9º

- Devem estar **inscritos na OAB**
- São **elegíveis** e podem integrar **qualquer órgão** da OAB

3 · Ética — CED, art. 8º

- O **CED se aplica** aos advogados públicos
- Devem preservar a **independência técnica**

Pegadinhas FGV — atenção

- Procurador municipal **dispensado** de inscrição
- Defensor público **obrigado** a se inscrever
- Advogado público **não** se sujeita ao CED

4 · Tema 936 do STF — RE 609.517 (2026) NOVO

- Inscrição na OAB **obrigatória**
- Atuação funcional: poder disciplinar da **corregedoria do órgão**, **não** do TED

5 · Defensoria Pública — STF, ADI 4.636

- Defensor público **não precisa** de inscrição na OAB
- Capacidade postulatória decorre da **nomeação e posse**

6 · Outros pontos — jurisprudência

- Advogado de **sociedade de economia mista** ou empresa pública **não** é advocacia pública
- **Sucumbência** para advogados públicos: **constitucional**, com teto (ADI 6.053)
- Procurador-Geral: só advocacia **vinculada à função** (EAOAB, art. 29)

regra
limite / vedação
NOVO pós-2016

CED, arts. 31 a 34 (Código de Ética de 2015)

TEMA CENTRAL

Cargos e funções na OAB

O que o advogado que ocupa cargo na Ordem não pode fazer

20º lugar · **2** questões · **0,4%** da Ética

1 · Dever de lealdade — CED, art. 31

- Conduta compatível com o **Código de Ética**
- **Plena lealdade** aos interesses, direitos e prerrogativas da classe

2 · Contratos com a OAB — CED, art. 32

- **Vedados** contratos **onerosos** de serviços ou fornecimento com a OAB
- Contrato **gratuito**: **permitido**

3 · Bens da OAB — CED, art. 32

- **Vedado adquirir** imóveis ou móveis **infungíveis** da OAB
- **Vedado alienar** esses bens à OAB

Pegadinhas FGV — mais cobradas

- Vender imóvel à Seccional por **preço de mercado**
- Conselheiro defende colega no TED (salvo **causa própria**)
- Contrato **gratuito** também é vedado

4 · Atuação em processos da OAB — CED, art. 33

- Quem tem cargo ou assento nos Conselhos **não atua** em processos que tramitam na OAB
- … nem dá **pareceres** para instruí-los
- Exceção: **causa própria**

5 · Alcance — quem é atingido

- Membros de **Conselhos**, **diretorias** e **comissões** da OAB
- Inclui processos **disciplinares** no **TED**

6 · Como a FGV cobra — 2 questões

- Membro de comissão e **contratos/bens** com a OAB
- Conselheiro que quer **defender colega** em processo disciplinar